

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5070388-28.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

IMPETRANTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

IMPETRADO: VANILDA MARIA SILVA

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - RPV - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS MENOS DRÁSTICAS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO - EXPEDIÇÃO DE RPV ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO É MEDIDA QUE SÓ PODE SER ADOTADA COMO ÚLTIMA HIPÓTESE, APÓS O ESGOTAMENTO DE OUTRAS ALTERNATIVAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 0004848-88.2022.2.00.0000 DO CNJ - MEDIDA EXTREMA E JUSTIFICÁVEL APENAS NAS HIPÓTESE DE RISCO DE MORTE DO BENEFICIADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 100 DA CRFB - SEGURANÇA CONCEDIDA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, **CONCEDER A SEGURANÇA**, para cassar o ato impugnado e reconhecer a impossibilidade de expedição de RPV quando não esgotadas as demais medidas executivas a disposição do juízo (no caso específico, multas e tentativa de bloqueio de valores de todos os entes federados envolvidos) e por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO** apresentado pela parte autora, por contrariar os fundamentos desta própria decisão. Custas pela impetrante. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. A presente decisão foi **REFERENDADA** pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se, à exceção do MPF que alegou inexistir interesse público a justificar sua atuação no feito. Comunique-se o Juizado Especial Federal de origem. Transitado em julgado, certifique-se e, após, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2024.

5070388-28.2024.4.02.5101

510014561117 .V3

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5070388-28.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

IMPETRANTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

IMPETRADO: VANILDA MARIA SILVA

RELATÓRIO

O processo de origem foi distribuído em 14/03/2024.

A primeira tutela provisória foi concedida em 14/06/2024 (evento 44, DESPADEC1), para o fim de determinar à União Federal, o fornecimento dos fármacos BUPRENORFINA 20MG e OXICODONA 20MG, **segundo prescrições médicas acostadas ao EVENTO 1, ANEXO 2, FL. 11 a 14**, na quantidade necessária para uso mensal

A União não se manifestou acerca do cumprimento da tutela, limitando-se a apresentar contestação (evento 55, CONT1).

Em 05/09/2024, o juízo determinou a expedição de RPV em face da União diante do descumprimento da tutela (evento 82, DESPADEC1).

Contra esta decisão, a União apresentou o mandado de segurança que ora se analisa.

A União sustenta que a expedição de RPV antes do trânsito em julgado violaria o art. 100 da CRFB.

O pedido liminar foi deferido, determinado-se a suspensão da expedição da RPV proferida nos autos principais (evento 3, DESPADEC1).

Esta decisão foi transladada e, portanto, comunicada ao juízo de origem em 12/09/2024, conforme Evento 107 dos autos de origem. Apesar disso, não foi adotada qualquer providência por aquele juízo para seu cumprimento. Ao contrário, ratificou a expedição no evento 119, DESPADEC1.

Foram prestadas informações pela autoridade impetrada (evento 14, OFIC1):

"(...)

Na ação nº 5003241-79.2024.4.02.5102 proposta por VANILDA MARIA SILVA em face, da UNIÃO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO e MUNICÍPIO DE NITERÓI, a autora objetiva o fornecimento dos medicamentos BUPRENORFINA 20 MG - TRANSDÉRMICO (uma caixa por mês), OXICODONA 20 MG (duas caixas por mês) para Amiloidose heredofamiliar não-neuropática CIDs 10 E85.0 e Febre recorrente não especificada CID 10 A68.9, Síndrome de Traps, associada ao Receptor de TNF, com quadro clínico de dor crônica intensa, alegando, para tanto, carência de recursos financeiros.

*Em decisão proferida no EVENTO 44 foi concedida tutela jurisdicional de urgência com o fito de determinar à União Federal o fornecimento dos fármacos BUPRENORFINA 20MG e OXICODONA 20MG, **segundo prescrições médicas acostadas ao EVENTO 1, ANEXO 2, FL. 11 a 14**, na quantidade necessária para uso mensal*

Intimada a UNIÃO FEDERAL para dar cumprimento à decisão, o réu em apreço apenas apresentou contestação, sem prestar qualquer informação acerca do efetivo cumprimento da tutela de urgência (EVENTO 55).

Dessa forma, este Juízo buscou junto aos demais réus o fornecimento dos medicamentos, na forma da tutela deferida, sem prejuízo de posterior ressarcimento pelo ente federativo responsável, conforme as normas de distribuição de competências no âmbito do SUS, igualmente sem sucesso, face à indisponibilidade dos fármacos na via administrativa (EVENTOS 66 e 75).

*Assim, diante de todas as tentativas por parte deste juízo de ver o caso solucionado de maneira eficaz, nenhum dos entes forneceu in natura o bem objeto desta lide, não restando outra alternativa a este juízo, senão a prestação jurisdicional de maneira equivalente, determinando a constrição de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, com supedâneo no art. 854 do CPC, em rateio, em desfavor dos réus, ESTADO DO RIO DE JANEIRO e MUNICÍPIO DE NITERÓI, assim como o bloqueio e expedição de RPV, em desfavor da UNIÃO, da quantia R\$1.164,52 (um mil, cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) para cada ente, referente ao orçamento de menor valor acostado ao **EVENTO 74, ANEXO2, fl. 4 e 6**.*

Tal conduta é a mais acertada. A expedição de RPV foi determinada em fase de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional por se tratar de medida de urgência, envolvendo o bem mais precioso que temos, a saúde, não sendo razoável aguardar o trânsito em julgado de decisão definitiva, sob pena de esvaziar o próprio instituto da tutela de urgência preconizada pelo ordenamento vigente.

Ademais, eventual pedido de ressarcimento à Fazenda Pública que suportou o ônus financeiro, não elide de modo algum a natureza de obrigação principal solidária de todos os entes públicos no cumprimento da decisão liminar ou sentença. A responsabilidade solidária dos entes públicos em matéria de direito à saúde permanece intocável e indiscutível, sobretudo, no caso em questão, que envolve medicamento não dispensado pelo SUS, conforme parecer do Núcleo de Apoio Técnico em demandas de Saúde, acostado aos autos. (...)".

A União manifestou-se, requerendo a manutenção da decisão impugnada, com o reconhecimento da prescrição no caso concreto.

O Ministério Público Federal apresentou parecer, manifestando-se pela denegação da segurança, pois *"No caso ora em exame, verifica-se que a decisão do JUÍZO DA 06ª VARA FEDERAL DE NITERÓI encontra-se adequadamente fundamentada, notadamente sob a ótica da tutela de urgência que o fornecimento de medicamentos, essenciais à saúde e à vida das pessoas, deve estar amparado. Assim, nos termos da decisão deste Juízo, verifica-se que o pleito não encontra apoio na realidade jurídico-processual retratada. A medida judicial combatida expressa corolário natural do julgado, regular e validamente transcorrido, não havendo decisão teratológica a ser desconstituída via ação mandamental. Ademais, verifica-se que não houve a demonstração de fundamento relevante e de risco para a eficácia de eventual julgamento favorável ao final, nomeadamente no campo do direito líquido e certo, o qual pressupõe, na clássica lição de Hely Lopes Meirelles, a inequívoca demonstração do quadro fático probatório."* (evento 13, PROMOÇÃO1).

Contra o deferimento do pedido liminar neste writ, a DPU apresentou agravo interno, ora analisado em conjunto com o mérito deste remédio constitucional.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

O art. 98, I, da CR dispõe que os juizados especiais, competentes para o julgamento de causas cíveis de menor complexidade, devem ser dotados de procedimentos sumaríssimos. Trata-se de, portanto, de sistema processual simplificado, célere, que preze pela economia dos atos processuais e pela brevidade da prestação jurisdicional.

Tal sistemática é claramente observada quando o art. 5º da Lei 10.259/2001 estabelece que somente caberá recurso, no âmbito dos JEFs, para atacar a sentença, abrindo uma única exceção que seria a situação tratada no art. 4º.

*Art. 4º O Juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir **medidas cautelares** no curso do processo, para evitar dano de difícil reparação.*

*Art. 5º **Exceto nos casos do art. 4º**, somente será admitido recurso de sentença definitiva.*

Com efeito, em 1.ª instância, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, as decisões interlocutórias não são recoráveis. A única exceção é a impugnação de decisões interlocutórias que versarem sobre tutela provisórias de urgência.

Entretanto, recebo a impugnação como mandado de segurança.

No caso, tem-se, no mérito, que a regra constitucional sobre precatório/RPV não é absoluta e pode ceder espaço, em juízo de ponderação, ao direito à saúde, que demanda efetiva e imediata tutela jurisdicional:

*“A disciplina do art. 100 da CF cuida do regime especial dos precatórios, tendo aplicação somente nas hipóteses de execução de sentença condenatória, o que não é o caso dos autos. Inaplicável o dispositivo constitucional, não se verifica a apontada violação à CF. **Possibilidade de bloqueio de valores a fim de assegurar o fornecimento gratuito de medicamentos em favor de pessoas hipossuficientes.**” (AI 553.712-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 19-5-2009, Primeira Turma, DJE de 5-6-2009.)*

Todavia, o juízo não determinou o bloqueio de valores, mas a expedição de RPV.

Destaco que o STJ há muito sedimentou, em tese de recurso especial repetitivo (**Tema Repetitivo 84**), que **é possível ao julgador determinar o bloqueio de verba pública para garantir o cumprimento da obrigação do Poder Público de fornecer medicamentos para portadores de doença grave, havendo nos autos comprovação de que o Estado não esteja cumprindo essa obrigação, sobretudo quando a desídia do ente estatal implicar grave lesão à saúde ou mesmo risco à vida do paciente.** Isso porque, diante das circunstâncias do caso concreto, cabe ao magistrado aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela, tendo em vista o fim da norma. Não se deve olvidar, também, a prevalência da tutela ao direito subjetivo à saúde sobre o interesse público, que, no caso, consubstancia-se na preservação da saúde em detrimento dos princípios do Direito Financeiro ou Administrativo. Deve-se concluir que, **em situações de inconciliável conflito entre o direito fundamental à saúde e o da impenhorabilidade dos recursos da Fazenda Pública, prevalece o primeiro sobre o segundo:**

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.

(REsp n. 1.069.810/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe de 6/11/2013.)

Portanto, o cumprimento da tutela deve ocorrer pelos meios executivos a disposição do juízo, sejam **indiretos**, como a cominação de astreintes, **ou diretos**, como o sequestro (bloqueio) de valores do devedor em última medida, quando as ferramentas menos drásticas se mostrarem ineficazes.

No caso, **o juízo impetrado não adotou nenhuma medida menos drástica previamente à determinação da expedição da RPV.**

Entrementes, no PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 0004848-88.2022.2.00.0000, o CNJ recomendou aos magistrados que, ao prolatarem decisão de sequestro de verbas públicas, encaminhem o teor da ordem judicial diretamente ao Secretário de Orçamento Federal do Ministério da Economia, a quem compete a indicação dos recursos orçamentários e demais providências necessárias à disponibilização da dotação respectiva ao

Tribunal Regional Federal. Em sentido semelhante, diante da execução da medida em face de outros entes federativos, deve ser adotada igual ação em face dos congêneres ao Secretário de Orçamento em âmbito estadual e municipal.

Em seu voto, o relator do pedido, o Conselheiro Presidente Humberto Martins destacou que, em se tratando de decisões que determinem o sequestro de valores da Fazenda Pública, em especial as decisões de natureza provisória, que envolvam o fornecimento de medicamentos ou tratamento médico pelo Poder Público, "(...) ***não deve ser adotada a prática de encaminhar a ordem ao presidente do Tribunal, como se estivesse submetendo precatórios e requisições de pequenos valores (RPV).*** A ordem de sequestro, portanto, deve ser encaminhada diretamente à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério da Economia pelo o magistrado prolator da decisão, a quem compete, inclusive, a adoção de outras medidas que entender cabíveis para assegurar o cumprimento da decisão."

Portanto, **considerando que não há indicativo de risco de morte**, dado que nem a documentação médica (evento 1, ANEXO2) nem o parecer do NAT atestaram urgência no caso (evento 8, PARECER1), que caracterizaria a urgência imediata na aquisição do medicamento por meios privados, deve ser DEFERIDA EXCEPCIONAL SUSPENSÃO DA MEDIDA DE EXPEDIÇÃO DE RPV, por ser aquela extrema e justificável apenas nas hipóteses de risco de morte do beneficiado.

Ante o exposto, **voto por CONCEDER A SEGURANÇA**, para cassar o ato impugnado e reconhecer a impossibilidade de expedição de RPV quando não esgotadas as demais medidas executivas a disposição do juízo (no caso específico, multas e tentativa de bloqueio de valores de todos os entes federados envolvidos) **e por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO apresentado pela parte autora, por contrariar os fundamentos desta própria decisão.** Custas pela impetrante. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se, à exceção do MPF que alegou inexistir interesse público a justificar sua atuação no feito. Comunique-se o Juizado Especial Federal de origem. Transitado em julgado, certifique-se e, após, dê-se baixa e arquivem-se.